

Věc: Oznámení o neplatnosti schůze SVJ, anulace hlasování a návrh na svolání nové schůze

Vážený členové výboru,

tímto Vás formálně informuji, že po prostudování stanov, průběhu schůze a předloženého zápisu dospívám k závěru, že schůze SVJ konaná dne 27. 5. 2026 proběhla v rozporu se zákonem, stanovami i základními pravidly řádné správy SVJ, a proto její výsledky nelze považovat za platné.

Níže uvádím konkrétní důvody a návrhy dalšího postupu.

1) OZNÁMENÍ O NEPLATNOSTI SCHŮZE

A) Schůze se řídila stanovami, které jsou 11 let staré a obsahují neplatná ustanovení

Stanovy, které byly na schůzi předloženy a podle nichž se mělo hlasovat, vycházejí z tzv. parlé – starých vzorových stanov podle zákona č. 72/1994 Sb., které:

- přestaly být použitelné již v roce 2012,
- od 1. 1. 2014 jsou zcela mimo právní rámec,
- neodpovídají občanskému zákoníku (NOZ),
- nebyly nikdy aktualizovány podle novely NOZ z roku 2020,
- obsahují ustanovení, která jsou v přímém rozporu se zákonem.

Použití takto zastaralých stanov znamená, že:

👉 schůze proběhla podle neplatných pravidel,

👉 rozhodnutí přijatá na základě těchto pravidel jsou neplatná.

B) Snaha a pokusy o změnu Prohlášení vlastníka v rozporu s § 1169 OZ

Na schůzi:

- nebyl předložen návrh změny,
- nebyl předložen text změny,
- nebylo uvedeno, čeho se změna týká,
- nebyl získán písemný souhlas vlastníků, kterých se změna dotýká,
- nebyl dodržen zákonný postup.

👉 Změna Prohlášení vlastníka se týkala zejména snahy o převedení balkónů a stříšek pod vlastníky jednotek. Taková změna není zákonná a je neplatná a nemůže být zapsána do katastru.

C) Schůze proběhla bez podkladů a bez možnosti připomínek k novým návrhům

- Nebyly předloženy dokumenty k hlasovaným bodům.
- Nebyly předloženy nové smlouvy, přesto se o nich hlasovalo.
- Nebyly předloženy kalkulace k navýšení záloh a fondu oprav.
- Nebyl předložen návrh stanov v řádné podobě.
- Nebyl umožněn čas na připomínky.

👉 Hlasování bez podkladů je neplatné.

D) Předseda výboru byl dlouhodobě zastupován neoprávněnou osobou

Funkce předsedy výboru je nezastupitelná.

Pokud byl P. Hodek dlouhodobě zastupován svým otcem na základě plné moci, jedná se o:

- porušení zákona,
- porušení stanov,
- a potenciálně o neplatnost jednání, kterých se jeho otec účastnil.

👉 Tato skutečnost má přímý dopad na platnost minulých i současných rozhodnutí SVJ.

2) ANULACE HLASOVÁNÍ

Na základě výše uvedeného žádám výbor SVJ o:

A) Anulaci všech hlasování, která proběhla na této schůzi, zejména:

- hlasování o změně Prohlášení vlastníka,
- hlasování o nových stanovách,
- hlasování o nových smlouvách,
- hlasování o navýšení záloh,
- hlasování o navýšení fondu oprav,
- hlasování o provozu kotelny.

B) Zastavení všech kroků, které z těchto hlasování vyplývají, dokud nebude situace řádně vyřešena.

3) NÁVRH NA SVOLÁNÍ NOVÉ SCHŮZE

Vzhledem k závažnosti situace navrhuji svolat novou řádnou schůzi SVJ, která bude:

- svolána podle zákona a platných stanov,
- řádně oznámena všem vlastníkům,
- doplněna o všechny podklady k projednávaným bodům,
- vedena transparentně a v souladu s právními předpisy.

Navrhuji, aby nová schůze obsahovala tyto body:

1. Ověření platnosti stanov a návrh na jejich aktualizaci.
2. Ověření platnosti funkce předsedy výboru a jeho jednání.
3. Zrušení neplatných hlasování z předchozí schůze.
4. Nové projednání všech bodů s řádnými podklady.
5. Diskuse o dalším postupu SVJ.

4) Uplatnění 14denní lhůty pro připomínky

Uplatňuji 14denní lhůtu pro připomínky k zápisu, průběhu schůze i všem projednávaným bodům.

Požaduji, aby výbor:

- poskytl písemné vyjádření ke všem uvedeným skutečnostem,
- doložil všechny podklady,
- a informoval vlastníky o dalším postupu
- informoval advokátní zastoupení pana Ullmanna ve věci nezodpovězených zpráv, které byly zaslány na datovou schránku SVJ bez odezvy v daném termínu.

S pozdravem

Petr Ullmann